Universi dominici gregis — Interdictio iurisdictionis episcopi Nuscani et administratio archiepiscopo Salernitano

GREGORIUS PP. XVI. · 1835-05-15 · Latin

GREGORIUS PP. XVI. ad futuram rei memoriam.

Universi dominici gregis custodia ab aeterno animarum pastore et episcopo Christo Jesu humilitati Nostrae concredita, id Nobis curae maxime imponit, ut illarum ecclesiarum regi- mini, quae ob diuturnam antistitum suorum absentiam aliasque causas plurimum caperent detrimenti salubriter consulamus.

Haec reputantes animo convertimus oculos - ad episcopalem ecclesiam Nuscanam , quam maxima cum ipsius pernicie longo iam tem- pore pastoris praesentia fraudatam aliisque in- commodis novimus obnoxiam. Licet enim anno millesimo octingentesimo vigesimo episcopus eidem datus fuerit venerabilis frater Paschalis De Nicolais, is tamen iam inde a canonicae institutionis exordiis gregi suo parum acceptus et a dioecesi saepissime absens, spirituali eius procurationi minus aptus est habitus, Acces- serunt praeterea causae adversae eius valetudi- nis, de quibus Nobis plane constat, quaeque episcopali munere obeundo ferme im,;arem eum effecerunt. Auctores proinde ei fuimus, ut pri- vata quacumque ratione posthabita, ac de ani- marum bono dumtaxat sollicitus, illud demum consilii caperet, quod in id genus rerum ad- junctis occurrit unice, ut scilicet episcopalem illam sedem in manibus Nostris libere resigna- ret. Verum paternis iteratisque monitis Nostris dociles aures nullatenus praebuit, rationesque parvi pendens quibus dioecesi rite administran- dae ac regendae non satis idoneus evaserat, sese paratum in illam reverti denunciavit. Alia- rum interea causarum momenta a carissimo etiam in Christo filio Nostro Ferdinando II utriusque Siciliae regi illustri Nobis proposita accessere, quibus ad graviora illius dioecesis ac fidelium ibidem degentium discrimina prae- cavenda necessitatem persensimus aptiori uti- lique eiusdem procurationi opportune prospi- ciendi.

Quapropter re universa mature perpensa, au- ditogue consilio congregationis venerabilium fratrum Nostrorum Sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium Nezotiis Ecclesiasticis praepositae a Nobis specialite r deputatae, Romanorum Pon- tificum praedecessorum Nostrorum vestigiis in- haerentes, qui ex locorum, temporum ac perso- narum natura pari remedio pro necessitate et utilitate Ecclesiae' usi sunt, ex certa scientia

deque apostolicae potestatis plenitudine, supra- dicto Paschali De Nicolais episcopo exercitium episcopalis iurisdictionis in memorata ecclesia interdicimus, et ne ultra regimini et admini- strationi sive spirituali sive temporali eiusdem ecclesiae omnino se immisceat apostolica auc- toritate inhibemus. Venerabili autem fratri Ma- rino archiepiscopo Salernitano, de cuius fide, doctrina ac prudentia plurimum in Domino confidimus praedictae episcopalis ecclesiae Nu- scanae administrationem in spiritualibus et tem- poralibus ad Nostrum et Apostolicae Sedis be- neplacitum vigore praesentium committimus cum omnibus et singulis facultatibus, iuribus, praerogativis, honoribus et oneribus, quae ad huiusmodi officium de iure, usu, consuetudine, privilegio spectant et pertinent; plenam idcirco eidem Marino archiepiscopo Salernitano aucto- ritatem et facultatem tribuentes, ea omnia et singula gerendi, quae sunt ordinis quaeque sunt iurisdictionis, facta etiam ipsi' potestate unum vicarium generalem deputandi iis faculta- tibus instructum, quas magis expedire censuerit.

Praeterea ex speciali gratia memorato admi- nistratori facultatem impertimur conferendi pa- roecias aliaque beneficia ecclesiastica sive sim- plicia, sive residentiam personalem requirentia in dioecesi Nuscana-actu vacantia vel in poste- rum administratoris officio durante vacatura, quorum collatio ad locorum ordinarios spectat et pertinet, salva tamen regula mensium atque affectionibus et reservationibus apostolicis. Man- damus autem in virtute sanciae obedientiae dilectis filiis capitulo et canonicis tathedralis ecclesiae Nuscanae, clero et populo illius civi- tatis et dioecesis, ut supradictum Marinum ar- chiepiscopum Salernitanum in administratorem apostolica auctoritate deputatum recipiant et admittant atque plenam obedientiam et reve- rentiam exhibeant.

Quo vero decenti substentationi memorati Paschalis episcopi consultum sit, reservamus eius favore annuam pensionem sexcentorum du- catorum monetae Neapolitanae de semestre in semestre incipiendo a die datae praesentium duabus aequalibus solutionibus eidem suppedi- tandam super fructibus mensae episcopalis Nu- scanae. Reliquos autem redditus, fructus et proventus praefatae mensae episcopalis providae dispositioni praefati administratoris committi- mus, ut et Onera quaecumque eidem mensae inhaerentia supportare, et ministrorum stipen- dia persolvere, et subsidia ad officium suum recte decenterque obeundum necessaria in prom- ptu habere possit. Quidguid vero supererit li- benter eiusdem administratoris arbitrio relin- quimus. Pro ea enim, qua ipse pollet pietate et liberalitate, confidimus fore, ut paratis sibi mediis in primis utatur ad consulendum gra-

vioribus illius dioecesis necessitatibus , habita

praesertim ratione seminarii, cuius instauratio- hem rectamque disciplinam plurimum ei in Domino commendamus. Illius praeterea vigi- lantiam excitamus, ut debita solliciti pastoris officia erga dioecesanos suos Salernitanos ad- implere non negligens, christifidelium quoque Nuscanaz dioecesis sedulam curam gerat, eos- demque quam saepissime ei liceat, pracsentia sua recreet ac dioecesim illam visitet, ut et malis, quibus affligitur, salubriter medeatur et omne bonum adiuvante Domino foveat atque perficiat.

Haec volumus atque sancimus, decernentes insuper has literas firmas, validas et efficaces existere suosque' plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, nullaque causa unquam etiamsi ii, quorum interest, haud consenserint, de subreptionis aut obreptionis vitio seu con- silii Nostri defectu impugnari posse; sicque in praemissis per quoscumque iudices ordina- rios et causarum palatii apostolici audito- res iudicari et definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit at- tentari.

Non obstantibus Nostra et cancellariae apo- stolicae regula de iure quaesito non tollendo, ac praefatarum archiepiscopalis et episcopalis ecclesiarum statutis et consuetudinibus, etiam iuramento, confirmatione apostolica seu alia quavis firmitate roboratis, nec non quibusvis etiam in universalibus conciliis editis constitu- tionibus et ordinationibus apostolicis, privile- giis quoque et indultis quibuscumque personis quavis dignitate fulgentibus concessis, confir- matis et innovatis, ceterisque in contrarium fa- cientibus, quamvis specifica et individua men- tione dignis; quibus omnibus et singulis il- lorum 'tenores praesentibus pro plene et suffi- cienter expressis ac de verbo ad verbum inser- tis habentes, illis alias in suo robore perman- suris ad praemissorum effectum, hac vice dum- taxat specialiter et expresse derogamus, caete- risque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud sanctum Petrum sub annulo piscatoris die decima quinta maii mil- lesimo octingentesimo trigesimo quinto, pon- tificatus Nostri anno quinto.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Rome: Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1901. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the papal text; edition numerals, genre labels, synopses, running titles, page numbers and provenance citations omitted. Revision: 2026-10-28T16:24:38Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.